

III. Otras Resoluciones

Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas

2853 *Secretaría General Técnica.- Resolución de 27 de julio de 2026, por la que se ordena la publicación de la Adenda de prórroga y modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 10 de julio de 2019 entre la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, actual Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, y el Cabildo Insular de Tenerife para la ejecución de actuaciones de infraestructuras hidráulicas.*

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife suscribieron, en fecha de 10 de julio de 2019, un Convenio de Colaboración que tiene como finalidad financiar infraestructuras hidráulicas en la isla de Tenerife, y que se concretan en la siguiente actuación: “Medidas destinadas al cumplimiento de la Directiva 271/91 en varios municipios de la isla de Tenerife. 1.ª Fase”, en cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua.

La citada actuación fue declarada de interés regional y su financiación tiene sustento en el Convenio suscrito por la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y el antiguo Ministerio para la Transición Ecológica, de 4 de diciembre de 2018, para instrumentar una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento de dicha comunidad autónoma.

Segundo.- Que en la sesión de la Comisión de Seguimiento del Convenio, celebrada el 17 de diciembre de 2021, por parte del Consejo Insular de Aguas de Tenerife se expuso una memoria justificativa del estado de ejecución de las actuaciones incluidas en las medidas destinadas al cumplimiento de la Directiva 271/91 en varios municipios de la isla de Tenerife. 1.ª Fase.

A la vista de dicha exposición, la Comisión de Seguimiento acordó, dada la situación de cada una de las actuaciones, en concreto de: la Remodelación y mejora en el emisario submarino de Adeje-Arona, la Actuación M05-001 DPS Güímar colector Arafo-Güímar TF 525 y la Actuación M05-0005 DPS Güímar colector Fátima (calle Nicaragua), iniciar el trámite para prorrogar la vigencia del Convenio de Colaboración hasta un máximo de cuatro (4) años, extendiendo la misma hasta el 30 de junio de 2026, o hasta que se produzca la aprobación de la cuenta justificativa, siempre que esta fuese anterior a dicha fecha.

Con lo expuesto, se justifica la necesidad de acordar una prórroga de vigencia del citado Convenio por el máximo legal permitido de 4 años, pasando de la fecha actual de finalización de 30 de junio de 2022 a la fecha de 30 de junio del año 2026, lo cual redundará en favor del cumplimiento de los objetivos acordados por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial (antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias) y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Esta modificación tiene sustento legal en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el cual permite acordar a las partes una prórroga de hasta un máximo legal de cuatro (4) años adicionales.

Con lo expuesto, las partes han acordado modificar la cláusula novena del Convenio de Colaboración, a los efectos de proceder a extender su prórroga hasta la fecha de 30 de junio del año 2026.

Tercero.- Con fecha 30 de mayo de 2022, se suscribe Adenda al Convenio suscrito, con fecha 4 de diciembre de 2018, por el antiguo Ministerio para la Transición Ecológica y la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, en virtud del cual se concedía a la Comunidad Autónoma de Canarias una subvención directa prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento de dicha comunidad autónoma, acordándose por ambas partes una prórroga del Convenio de 4 años, esto es, hasta el 4 de diciembre de 2026.

Cuarto.- Con fecha 23 de enero de 2026, se remitió a la Subdirección General de Programación y Gestión Económica y Presupuestaria de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe sobre la propuesta de Adenda al Convenio.

Quinto.- En dicho informe se detalla el estado actual de ejecución de las actuaciones incluidas en el Convenio para cada isla, incluyendo para cada una las incidencias reportadas por los Cabildos Insulares, así como la propuesta de modificación del Anexo I y la solicitud de nueva prórroga por un plazo de dos años adicionales para poder finalizar actuaciones aún en ejecución o sin comenzar.

Sexto.- Con fecha 20 de abril de 2026 se firma la segunda Adenda al Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica (actualmente Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y la Comunidad Autónoma de Canarias para instrumentar una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento en dicha comunidad autónoma.

Séptimo.- Con fecha 23 de junio de 2026 se firma la segunda Adenda de prórroga y modificación al Convenio entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas (antigua Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial) y el Cabildo de Tenerife donde se amplía el plazo de duración del mismo hasta 30 de junio de 2028.

A los anteriores antecedentes les son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma. En el mismo plazo también deberán publicar en el citado diario oficial los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

Segunda.- La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, que en virtud al Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, asume las competencias que en materia de planificación territorial y aguas tenía la Consejería de Transición Ecológica,

Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, salvo las competencias en materia de transición ecológica y lucha contra el cambio climático, y de conformidad con el artículo 1.1 de su Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto 28/2025, de 7 de abril, es, por tanto, el Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices y la política del Gobierno de Canarias en materia de las aguas terrestres superficiales y subterráneas, así como de la gestión de los respectivos servicios y competencias sobre dichas materias. Por lo cual, su Consejero está facultado para suscribir, en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias el mencionado Convenio.

Por lo anterior y en ejercicio de las competencias atribuidas,

RESUELVO:

Único.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Adenda de prórroga y modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 10 de julio de 2019 entre la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y Planificación Territorial, actual Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, y el Cabildo Insular de Tenerife para la ejecución de actuaciones de infraestructuras hidráulicas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de julio de 2026.- El Secretario General Técnico, Antonio Elías López Gulías.

ANEXO

ADENDA DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 10 DE JULIO DE 2019 ENTRE LA ANTIGUA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS, ACTUAL CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS, Y EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS.

En Tenerife, a 23 de junio de 2026.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Manuel Miranda Medina, en calidad de Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, según nombramiento efectuado por Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente (BOC n.º 138, de 15.7.2023), actuando en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la facultad de suscribir convenios de cooperación, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.1.k) de la Ley territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (BOC n.º 96, de 1.8.1990), en su redacción actual.

De otra parte, la Ilma. Sra. Dña. Rosa Dávila Mamely, en calidad de Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, y en uso de la competencia atribuida por el artículo 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares.

EXPONEN

I.- Que la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife suscribieron, en fecha de 10 de julio de 2019, un Convenio de Colaboración que tiene como finalidad financiar infraestructuras hidráulicas en la isla de Tenerife, y que se concretan en la siguiente actuación: “Medidas destinadas al cumplimiento de la Directiva 271/91 en varios municipios de la isla de Tenerife. 1.ª Fase”, en cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua.

La citada actuación fue declarada de interés regional y su financiación tiene sustento en el Convenio suscrito por la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y el antiguo Ministerio para la Transición Ecológica, de 4 de diciembre de 2018, para instrumentar una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento de dicha comunidad autónoma.

II.- El 29 de octubre del año 2021, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife informa a esta Dirección General la necesidad de acordar una prórroga del Convenio suscrito entre la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de 10 de julio de 2019, que finaliza el 30 de junio de 2022, para poder dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el mismo.

III.- Que en la sesión de la Comisión de Seguimiento del Convenio, celebrada el 17 de diciembre de 2021, por parte del Consejo Insular de Aguas de Tenerife se expuso una Memoria justificativa del estado de ejecución de las actuaciones incluidas en las Medidas destinadas al cumplimiento de la Directiva 271/91 en varios municipios de la isla de Tenerife. 1.ª Fase, destacando lo siguiente:

“La actuación “Medidas destinadas al cumplimiento de la Directiva 271/91 en varios municipios de la isla de Tenerife. 1.ª Fase” se desglosa en los siguientes proyectos y obras:

- Proyecto de construcción de la EBAR Los Tarajales e impulsión hasta la EDAR Comarcal del Valle de Güímar: finalizado y justificado el gasto (17.950,00 euros).

- Remodelación de la Plaza de la Patrona. Canalización de cauce e implantación de conducciones hidráulicas (Apoyo técnico para la redacción del documento de encauzamiento del barranquillo de la Arena y de emplazamiento de los racks de conducciones hidráulicas en el entorno de la Plaza de la Basílica de Candelaria): finalizado y justificado el gasto (8.025,00 euros).

- Proyecto de actuaciones diversas en materia de saneamiento: Colectores en Alta y Rehabilitación de Estación de Bombeo para Aguas Residuales en Güímar casco: finalizado y justificado el gasto (9.000,00 euros).

- Estación Depuradora de Aguas Residuales Valle de Güímar (término municipal de Arafo). Fase I: finalizado y justificado el gasto de la fracción de obra contemplada en el Convenio (430.708,57 euros).

- Reubicación de la EBAR de Tabaiba II (término municipal de El Rosario): finalizado y justificado el gasto de la fracción de obra contemplada en el Convenio (44.917,02 euros).

- Remodelación y mejora en el emisario submarino de Adeje-Arona. Actualización 2017: Obra con asignación presupuestaria con carga al Convenio de 614.454,15 euros. Nuevamente en ejecución tras la paralización informada en la última comisión de seguimiento. Se prevé la finalización en marzo 2023.

- Actuaciones necesarias en materia de tratamiento y vertido en el ámbito de los municipios de Candelaria, Arafo y Güímar: EDAR del polígono de Valle de Güímar y actuaciones complementarias: finalizado y justificado el gasto de la fracción de obra contemplada en el Convenio (390.278,38 euros).

- Actuación M05-001 DPS Güímar colector Arafo-Güímar TF 525: tiene una aportación del convenio de 278.130,42 euros. La obra está adjudicada y el contrato firmado. No ha comenzado al estar a la espera de una autorización por parte de Carreteras. Se prevé su finalización en agosto de 2022.

- Actuación M05-0005 DPS Güímar colector Fátima (calle Nicaragua): tiene una aportación del Convenio de 275.551,46 euros. Pendiente de adjudicación en próximas fechas. Prevista su finalización en octubre de 2022”.

A la vista de dicha exposición, la Comisión de Seguimiento acordó, dada la situación de cada una de las actuaciones, en concreto de: la remodelación y mejora en el emisario submarino de Adeje-Arona, la Actuación M05-001 DPS Güímar colector Arafo-Güímar TF 525 y la Actuación M05-0005 DPS Güímar colector Fátima (calle Nicaragua), iniciar el trámite para prorrogar la vigencia del Convenio de Colaboración hasta un máximo de cuatro (4) años, extendiendo la misma hasta el 30 de junio de 2026, o hasta que se produzca la aprobación de la cuenta justificativa, siempre que esta fuese anterior a dicha fecha.

Con lo expuesto, se justifica la necesidad de acordar una prórroga de vigencia del citado Convenio por el máximo legal permitido de 4 años, pasando de la fecha actual de finalización de 30 de junio de 2022 a la fecha de 30 de junio del año 2026, lo cual redunda

en favor del cumplimiento de los objetivos acordados por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial (antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias) y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Esta modificación tiene sustento legal en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el cual permite acordar a las partes una prórroga de hasta un máximo legal de cuatro (4) años adicionales.

Con lo expuesto, las partes han acordado modificar la cláusula novena del Convenio de Colaboración, a los efectos de proceder a extender su prórroga hasta la fecha de 30 de junio del año 2026.

IV.- Con fecha 30 de mayo de 2022, se suscribe Adenda al Convenio suscrito, con fecha 4 de diciembre de 2018, por el antiguo Ministerio para la Transición Ecológica y la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, en virtud del cual se concedía a la Comunidad Autónoma de Canarias una subvención directa prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento de dicha comunidad autónoma, acordándose por ambas partes una prórroga del Convenio de 4 años, esto es, hasta el 4 de diciembre de 2026.

V.- La modificación del periodo de vigencia inicial fijado en el Convenio de Colaboración desde la fecha de 30 de junio de 2022 hasta el 30 de junio de 2026 tiene como efecto la modificación del punto 2 de la cláusula quinta del Convenio de Colaboración a los efectos de que el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife continúe cumpliendo con su obligación de presentar las cuentas justificativas anuales, haciéndolo extensivo a los periodos anuales objeto de prórroga en que se amplía la duración del Convenio de Colaboración. De esta manera la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias podrá dar cumplimiento de la obligación de justificación de la subvención contraída ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España. Con fecha 24 de junio de 2022, se firma la Adenda de modificación entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y el Cabildo Insular de Fuerteventura.

VI.- Con fecha 23 de enero de 2026, se remitió a la Subdirección General de Programación y Gestión Económica y Presupuestaria de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe sobre la propuesta de Adenda al Convenio.

VII.- En dicho informe se detalla el estado actual de ejecución de las actuaciones incluidas en el Convenio para cada isla, incluyendo para cada una las incidencias reportadas por los Cabildos Insulares, así como la propuesta de modificación del Anexo I y la solicitud de nueva prórroga por un plazo de dos años adicionales para poder finalizar actuaciones aún en ejecución o sin comenzar.

Estado actual de las actuaciones incluidas en el Convenio:

Dentro de la única actuación incluida en el Convenio en Tenerife denominada: “Medidas destinadas al cumplimiento de la Directiva 271/91 en varios municipios de la isla de Tenerife, 1.ª Fase”, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) propuso ocho actuaciones relacionadas, estando distribuidas entre los términos municipales de Güímar, Arafo, El Rosario, Adeje, Arona y Candelaria.

Las actuaciones propuestas están finalizadas, pero sin justificar. Está pendiente la recepción de las cuentas justificativas finales para concluir la justificación del Convenio y comprobar los importes. Los valores recibidos hasta la fecha son los incluidos en los Informes de Estado de Ejecución, facilitados por el CIATF en noviembre de 2024.

Propuesta para segunda Adenda al Convenio:

Se propone incluir las ocho actuaciones indicadas, en sustitución de la actualmente incluida en el Convenio.

Los importes propuestos para la segunda Adenda se corresponden con los incluidos en los Informes de Estado de Ejecución presentados, a excepción del de una de las actuaciones del término municipal de Güímar, “Actuación M05-0005 DPS Güímar Colector Fátima (calle Nicaragua)”, que aunque se incluye un importe de 232.253,70 euros, el valor asignado se ha ajustado para que el presupuesto total para la isla de Tenerife no supere el importe asignado en el Convenio de 2.069.040,00 euros. Este ajuste económico al importe asignado a cada isla se debe a que el Gobierno de Canarias firmó un Convenio CHICO II con presupuesto independiente para cada Cabildo Insular (uno por Cabildo).

VIII. Con fecha 20 de abril de 2026 se firma la segunda Adenda al Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica (actualmente Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y la Comunidad Autónoma de Canarias para instrumentar una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento en dicha comunidad autónoma.

De conformidad con lo expuesto, las partes intervinientes suscriben esta Adenda de prórroga y modificación al Convenio de Colaboración firmado en fecha de 10 de julio de 2019 de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Modificación del Convenio.

Se modifica el Anexo I relativo a las actuaciones a ejecutar, quedando de la siguiente manera:

ISLA	TÉRMINO MUNICIPAL	BLOQUE FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO
TENERIFE	GÜÍMAR	Saneamiento aguas residuales	Proyecto de Estación de Bombeo de aguas residuales de Los Tarajales e impulsión hasta la EDAR Comarcal del Valle de Güímar.	17.950,00 €
	GÜÍMAR	Saneamiento aguas residuales	Proyecto de actuaciones diversas en materia de saneamiento: colectores en alta y rehabilitación de estación de bombeo para aguas residuales en Güímar casco	9.000,00 €
	ARAFO	Saneamiento aguas residuales	Estación Depuradora de Aguas Residuales Valle de Güímar	430.708,57 €
	EL ROSARIO	Saneamiento aguas residuales	Reubicación de la EBAR de Tabaiba II	44.917,02 €
	ADEJE-ARONA	Saneamiento aguas residuales	Remodelación y mejora en el Emisario Submarino de Adeje-Arona. Actualización 2017	614.479,15 €

ISLA	TÉRMINO MUNICIPAL	BLOQUE FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO
TENERIFE	CANDELARIA-ARAFO-GÜÍMAR	Saneamiento Aguas residuales	Actuaciones necesarias en materia de tratamiento y vertido en el ámbito de los municipios de Candelaria, Arafo y Güímar: EDARI del polígono de Valle de Güímar y actuaciones complementarias	390.278,38 €
	GÜÍMAR-ARAFO	Saneamiento aguas residuales	Actuación M05-001 DPS Güímar Colector Arafo-Güímar TF 525	348.932,39 €
	GÜÍMAR	Saneamiento aguas residuales	Actuación M05-0005 DPS Güímar Colector Fátima (Calle Nicaragua)	212.774,49 €
Total TENERIFE				2.069.040,00 €

Segunda.- Modificación de la cláusula novena relativa a la vigencia.

“El Convenio tendrá una duración hasta 30 de junio de 2022, o hasta que se produzca la aprobación de la cuenta justificativa, si esta fuese anterior.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del Convenio podrán acordar su prórroga por un periodo de otros cuatro años, formalizando la Adenda a tal fin.

Del mismo modo, en cualquier momento anterior a la finalización de la prórroga anterior, los firmantes del Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de dos años adicionales”.

Tercera.- Prórroga.

Los efectos de la presente Adenda del Convenio de Colaboración se extenderán desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2028.

Cuarta.- Eficacia de la Adenda de prórroga y modificación.

La Adenda de prórroga y modificación no conlleva incremento del gasto ni genera nuevo compromiso económico para el Gobierno de Canarias. El resto del clausulado se mantiene en idénticos términos.

Y adquirirá eficacia con carácter previo a la finalización del plazo de vigencia, en cumplimiento del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Y para que así conste, en prueba de conformidad, las partes intervinientes suscriben la presente Adenda de prórroga y modificación del Convenio en el lugar y fecha señalados en el encabezado.- El Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda Medina.- La Presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila Mamely.